

표준 근로계약서(안)

○○○장(이하 "사용자"이라 함)과 ○○○(이하 "근로자"이라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.

1. 근로자 인적사항

성명	성별	생년월일	최초계약일	주소	연락처(휴대폰)

2. 근로계약기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.

* 무기근로계약체결시 - 근로계약기간 : 년 월 일부터 기한의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 한다.

3. 근무장소 및 업무내용

- 근무장소 : 검찰청 및 기타 정당한 업무지시에 의한 장소
- 업무내용 : 및 기타 정당한 업무지시에 의한 사항
- 사용자는 인력운영상 필요하다고 인정할 경우에는 근로자의 의견을 들어 근무장소 또는 업무를 변경할 수 있다.

4. 근로시간 및 휴게

- 근로시간 : 09시 00분부터 18시 00분까지
- 휴게시간 : 12시 00분부터 13시 00분까지
- 사용자는 필요한 경우에는 근로자와 합의하여 1주 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있다.
- 단, 교대근무의 경우에는 위 소정근로시간에도 불구하고 첨부된 근무표에 따라 근무를 수행토록 한다.

2주를 초과한 탄력적 근로시간제 도입 시
○ 위 소정근로시간을 원칙으로 하되, 근로자대표와의 서면합의를 통해 도입된 탄력적 근로시간제에 따라 별첨의 근무표에 따라 근로를 제공한다.
2주 이내 탄력적 근로시간제 도입 시
○ 위 소정근로시간을 원칙으로 하되, 2주 이내 탄력적 근로시간제를 운영하는 바, 별첨의 근무표에 따른 근로를 제공하며, 변경 시 새로운 근무표를 탄력적 근로시간제 운영시작 전에 공지한다.

5. 근로일 및 휴일

- 근로일 : 매주 월요일부터 금요일까지로 한다. 다만, 토요일(무급 휴무일)과 휴일에 근무하게 할 경우에는 근로관계 법령 및 규정에 따라 시간외 수당을 지급한다. 단, 당사자 간 구두 또는 서면합의에 따라 주휴일의 경우 근무일과 대체할 수 있다.
- 휴일 : 주휴일, 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 및 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(5월 1일)로 한다. 단, 공휴일의 경우 근로자대표와의 서면합의 시 다른날로 대체할 수 있다.

6. 휴가

- 연차 유급휴가 및 생리휴가는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

7. 임금

- 임금은 기본급, 상여금, 법정수당(연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당 등) 등으로 구성하며, 세부 내역은 별지와 같이 법무부 검찰국 등에서 매년 정하는 보수기준에 따르며, 변경 시 교부를 통해 인지토록 한다.
- 임금은 법령 등에 의한 원천공제 후 매 00일 지급한다.(단, 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다)
- 임금지급은 근로자의 예금계좌에 입금한다(계좌번호 : _____)

8. 해고사유 등에 관한 사항

- 업무수행능력 부족, 업무태만, 신체·정신상의 장애로 직무수행 불가, 고의·중과실로 손해초래, 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 때에는 재계약을 하지 않거나 근로계약기간 중에도 사용자의 일방적인 의사결정으로 근로계약을 해지할 수 있다.
- 계속근로기간이 3개월 미만인 되는 등 근로기준법 제26조에 의한 예외사유 및 근로기준법 시행규칙 별표에 따른 근로가 귀책사유가 있는 해고가 아닌 경우, 반드시 30일 전 예고를 진행하거나 30일 분의 통상임금을 지급한다.

9. 퇴직에 관한 사항

- 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일 (30)일전까지 사용자에게 통보한다.
- 단, 당사자간 합의에 의한 경우 통보기간을 변경할 수 있다.

10. 기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」 등 노동관계법령, 「대검찰청 공무원 등 근로자 관리지침」에서 정하는 바에 따른다.

11. 근로자는 본 근로계약 체결에 따른 근로계약서를 교부받음을 확인한다.

교부받음을 확인함	(인)
-----------	-----

(사용자) ○ ○ ○ ○ 장 : ○ ○ ○ (인)

(근로자) ○ ○ ○ : ○ ○ ○ (인)